

Exp.Nº: 235724

Fecha: 09/08/2026

INFORME JURÍDICO, JACQUELINE ANDREA RODRÍGUEZ RAMÍREZ.

REGIÓN DEL MAULE, 26 del 08 de 1975, Fiscal: Si.... No.X.

1.- Resultado del Análisis Jurídico: Sí es posible aplicar el procedimiento establecido en el D.L. Nº2695/79.

2.- La solicitante es doña JACQUELINE ANDREA RODRÍGUEZ RAMÍREZ, C.I. Nº 15.133.620-5.

3.- Según se ha comprobado con las diligencias e Informe Técnico, la solicitud de regularización se refiere a un inmueble Personal, Rural, ubicado en SITIO Nº 2, PASAJE MAMERTO JARA, SECTOR LA PESCA, ILOCA, Comuna de Licantén, Provincia de Curicó, Región Del Maule, con una superficie aproximada de 142,34 mt2.

Se encuentra amparado por el Rol de Avalúo Fiscal Nº 168-6, con un Avalúo Fiscal Total de \$7.121.918.- y un Avalúo Fiscal Proporcional de \$18.984.-

- El Título de dominio que ampara el inmueble rola a Fojas 1428, Nº 855 del año 2017 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Licanten.

- El Título ampara en forma parcial, el inmueble objeto de regularización.

Luego, se trata de un inmueble de propiedad rural que no se encuentra en alguna de las situaciones descritas en los incisos 1º y 2º del artículo 8º del citado Decreto Ley, siendo en un principio procedente la regularización de la propiedad particular de acuerdo al procedimiento establecido en el Decreto Ley Nº 2695/79 y en su reglamento.

4.- De los Antecedentes de la Posesión invocada que constan en el expediente aparece que la solicitante posee el inmueble según se pasa a explicar:

a.- PROMESA DE COMPRAVENTA.- La solicitante ampara su posesión en Contrato de Promesa de Compraventa, celebrado con fecha 12 de febrero de 2020 en la Notaría Pública de don Eduardo Alberto Soto Díaz, mediante el cual la requirente adquiere de doña BERNARDITA DEL CARMEN JARA FARÍAS, don MARTÍN EDUARDO JARA FARÍAS, don FRANCISCO DE BORJA JARA FARÍAS, don EMILIO ZENOBIO JARA FARÍAS, doña TERESA EULALIA JARA FARÍAS, doña RAQUELINA DE LAS MERCEDES JARA FARÍAS, don MIGUEL ÁNGEL JARA FARÍAS, don MAMERTO LUIS JARA FARÍAS, don JUAN DEL CARMEN JARA FARÍAS, don JUAN DOMINGO CUEVAS CAMPOS, doña MARIANELA MAFALDA CUEVAS JARA y doña MARÍA LILIANA VERGARA JARA, un 0,71% de las acciones y derechos de dominio que a ellos les corresponde sobre el inmueble a mayor extensión que ampara la propiedad objeto del procedimiento administrativo que nos convoca, específicamente un retazo de terreno de aproximadamente 142,34 mt2.

b.- De acuerdo a las declaraciones acompañadas, la solicitante tiene la posesión material exclusiva y continua, sin violencia ni clandestinidad, por 5 años.

c.- La posesión la ejerce la solicitante por sí misma.

d.- No existe en contra de la solicitante juicio pendiente en que se discuta el dominio o la posesión de la propiedad.

e.- La solicitante reúne, en principio, los requisitos establecidos en el artículo 2º del Decreto Ley Nº 2695/79.

5.- Procedencia de la regularización de la posesión de la pequeña propiedad raíz a través del procedimiento establecido en el D.L. Nº 2695:

Conforme al informe Jurídico efectuado en este acto, la regularización de la posesión de la propiedad particular no se podrá obtener a través de procedimientos establecidos en otras leyes, lo cual resulta difícil u oneroso de realizar, por cuanto los mecanismos legales contemplados en la legislación general no satisfacen las necesidades de la solicitante, siendo aplicable al caso en particular el procedimiento administrativo contenido en el D.L. 2695/79, de acuerdo a lo establecido específicamente en el Artículo 1º, 2º, 4º, 10º del citado Decreto Ley, y demás normas legales aplicables al caso en concreto.

Observaciones:

- Verificar deslindes y cabida, que no se lesionen derechos de terceros y verificar la posesión del inmueble por hechos positivos, determinando la época desde la cual se producen, lo cual será constatado en la etapa técnica correspondiente.

- Se oficia a las siguientes instituciones: Dirección de Obras Municipal de Licantén, SERVIU y MINVU, solicitando antecedentes sobre situación urbanística del inmueble objeto de regularización.

- Se deja constancia de un expediente relacionado: 235721.

- En conformidad a instrucciones impartidas por Circular N°3 de fecha 21 de noviembre de 2022 de la Subsecretaría de Bienes Nacionales, según su documentación acompañada, y a fin de evitar la afectación de terceros que pudieran tener derechos sobre el inmueble a regularizar, se debe realizar notificación a los presuntos dueños: doña BERNARDITA DEL CARMEN JARA FARÍAS, C.I. N° 6.945.532-8, domiciliada en Policarpo Calquín N° 66, de Licantén; don MARTÍN EDUARDO JARA FARÍAS, C.I. N° 6.885.028-2, domiciliado en La Pesca N°175, de Iloca; don FRANCISCO DE BORJA JARA FARÍAS, C.I. N° 5.337.002-9, domiciliado en domiciliado en La Pesca N°175, de Iloca; don EMILIO ZENOBIO JARA FARÍAS, C.I. N° 7.481.419-0, domiciliado en domiciliado en La Pesca N°175; doña TERESA EULALIA JARA FARÍAS, C.I. N° 9.815.071-4, domiciliada en Totorilla S/N, de Vichuquén; doña RAQUELINA DE LAS MERCEDES JARA FARÍAS, C.I. N° 9.175.566-1, domiciliada en Pasaje La Torre, Villa Lautaro N° 6311, Comuna de Peñalolén, Región Metropolitana; don MIGUEL ÁNGEL JARA FARÍAS, C.I. N° 5.400.071-5, domiciliado en La Pesca N°175, de Iloca; don MAMERTO LUIS JARA FARÍAS, C.I. N° 7.966.122-8, domiciliado en La Pesca N°175, de Iloca; don JUAN DEL CARMEN JARA FARÍAS, C.I. N° 7.977.151-1, domiciliado en Mamerto Jara S/N, de Iloca; don JUAN DOMINGO CUEVAS CAMPOS, C.I. N° 5.998.064-5, domiciliado en La Pesca N°175, de Iloca; doña MARIANELA MAFALDA CUEVAS JARA, C.I. N° 13.411.937-3, domiciliada en Edmundo Perez Zujovic N° 7130, Departamento N° 512, Comuna de Antofagasta, Región de Antofagasta; doña MARÍA LILIANA VERGARA JARA, C.I. N° 9.210.490-7, domiciliada en Pasaje Sechura N° 6380, Comuna de Peñalolén, Región Metropolitana.

- Asimismo, se pide dejar constancia de la existencia o no de cercado y separación total de los predios colindantes, como también si la solicitante ha efectuado o no en el predio, actos positivos que prueben la posesión del suelo, de los que trata el artículo 4º inc.1º del D.L. N°2695/79, ello en relación con el artículo 925 del Código Civil; y

Luego, de acuerdo a lo expuesto con anterioridad, procede, en un principio, la regularización de la posesión de la propiedad particular a través del procedimiento establecido en el Decreto Ley N° 2695/79 y en su reglamento, contenido en el Decreto Supremo N° 541, de 1996, y sus modificaciones, por lo que corresponde dar curso progresivo al procedimiento contemplado en la normativa citada.

KEVIN TOBAR UNDA POSTULANTE CAJ
METROPOLITANA, MARIO BREVIS MORALES
ABOGADO TUTOR UNIDAD DE
REGULARIZACIÓN.